CONTRATO OCS Nº 011/2023
CONTRATO SAP Nº 4400005315

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES E MULTITECNOLOGIA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, NA FORMA ABAIXO:

O **BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES**, empresa pública federal, com sede em Brasília - DF e serviços no Rio de Janeiro – RJ, na Av. República do Chile, n° 100, CEP nº 20.031-917, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o n° 33.657.248/0001-89, doravante denominado simplesmente **BNDES**, neste ato representado na forma do seu Estatuto Social; e **MULTITECNOLOGIA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME,** com sede na Rua Francisco Eugenio nº 268, sala 602, São Cristóvão, Rio de Janeiro, CEP 20.941.120, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 18.494.193/0001-40, doravante denominada simplesmente **CONTRATADO**, neste ato representado na forma de seus atos constitutivos, em conformidade com o procedimento do Pregão Eletrônico nº 47/2022 - **BNDES**, autorizado em 23/12/2022, por intermédio da IP ATI/DESET nº 035/2022, de 16/12/2022, conforme previsão orçamentária sob rubricas n° 3101700021 (Suporte) e 3101700040 (mentoria), centro de custo nº BN00004000 – CC TI1, observado o disposto na Lei nº 13.303/2016 e no Regulamento Licitações e Contratos do Sistema **BNDES**, têm, entre si, justo e contratado o que se contém nas Cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
O presente Contrato tem por objeto a prestação de serviços de suporte técnico para o software Big-IP, do fabricante F5, modelo *virtual appliance*, em conjunto com a prestação do serviço de mentoria para atualização tecnológica da equipe do **BNDES**, sob demanda, conforme especificações constantes do Termo de Referência (Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 47/2022 - **BNDES**) e da proposta apresentada pelo **CONTRATADO**, respectivamente, Anexos I e II deste Contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA
O presente Contrato terá duração de 30 (trinta) meses, contados a partir de 20/01/2023 ou da data de sua assinatura, o que ocorrer por último.

CLÁUSULA TERCEIRA – LOCAL, PRAZO E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO

A execução do objeto contratado respeitará as especificações constantes do Termo de Referência (Anexo I deste Contrato) e da proposta apresentada pelo **CONTRATADO**, respectivamente, Anexos I e II deste Contrato.

CLÁUSULA QUARTA – NÍVEIS DE SERVIÇO

Os serviços contratados deverão ser executados de acordo com os padrões de qualidade, disponibilidade e desempenho estipulados pelo **BNDES**, observados os níveis de serviço descritos no Anexo I (Termo de Referência) deste Contrato.

Parágrafo Único

O descumprimento dos níveis de serviço acarretará a aplicação dos índices de redução do preço previstos no Anexo I (Termo de Referência) deste Contrato, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste Contrato, quando cabíveis.

CLÁUSULA QUINTA – RECEBIMENTO DO OBJETO

O **BNDES** efetuará o recebimento do objeto, através do Gestor, com o apoio do Fiscal do Contrato, mencionados na Cláusula de Obrigações do **BNDES** deste Contrato, observado o disposto no Anexo I (Termo de Referência) deste Contrato.

CLÁUSULA SEXTA – PREÇO

O **BNDES** pagará ao **CONTRATADO**, pela execução do objeto contratado, o valor de até R$ 1.290.000,00 (um milhão, duzentos e noventa mil reais), conforme proposta apresentada (Anexo II deste Contrato), observado o disposto na Cláusula de Pagamento deste Instrumento.

Parágrafo Primeiro

No valor ajustado no *caput* desta Cláusula estão incluídos todos os insumos, encargos trabalhistas e tributos, inclusive contribuições fiscais e parafiscais, bem como quaisquer outras despesas necessárias à execução deste Contrato.

Parágrafo Segundo

Na hipótese de o objeto ser, a critério do **BNDES**, parcialmente executado e recebido, os valores previstos nesta Cláusula serão proporcionalmente reduzidos, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.

Parágrafo Terceiro

Caso o **BNDES** não demande o total do objeto previsto neste Contrato, não será devida indenização ao **CONTRATADO**.

Parágrafo Quarto

O **CONTRATADO** deverá arcar com os ônus decorrentes de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso

os quantitativos previstos inicialmente em sua proposta não sejam satisfatórios para o atendimento ao objeto deste Contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – PAGAMENTO

O **BNDES** efetuará o pagamento referente ao objeto deste Contrato, mensalmente, por meio de crédito em conta bancária, em até 10 (dez) dias úteis, a contar da data de apresentação do documento fiscal ou equivalente legal (prioritariamente nota fiscal, e nos casos de dispensa da nota fiscal: fatura, boleto bancário com código de barras, recibo de pagamento a autônomo), desde que tenha sido efetuado ateste pelo Gestor do Contrato das obrigações contratuais assumidas pelo **CONTRATADO**, observado o disposto no Anexo I (Termo de Referência) deste Instrumento.

Parágrafo Primeiro

O documento fiscal ou equivalente legal deverá ser apresentado ao **BNDES** no mês de sua emissão e até o dia 25 (vinte e cinco) do mesmo – ou data anterior que viabilize o tempestivo recolhimento de ISS, se a legislação tributária municipal incidente assim exigir – possibilitando o cumprimento, pelo **BNDES,** das obrigações fiscais principais e acessórias decorrentes deste Contrato. Havendo impedimento legal para o cumprimento desse prazo, o documento fiscal ou equivalente legal deverá ser apresentado até o primeiro dia útil do mês seguinte da prestação do serviço/fornecimento do bem.

Parágrafo Segundo

A apresentação do documento de cobrança fora do prazo previsto nesta cláusula poderá implicar em sua rejeição e no direito do **BNDES** se ressarcir, preferencialmente, mediante desconto do valor a ser pago ao **CONTRATADO**, por qualquer penalidade tributária incidente pelo atraso.

Parágrafo Terceiro

O primeiro documento fiscal ou equivalente legal terá como objeto de cobrança o período compreendido entre o dia de início da prestação dos serviços e o último dia desse mês, e os documentos fiscais ou equivalentes legais subsequentes terão como referência o período compreendido entre o primeiro e o último dia de cada mês. O último documento fiscal ou equivalente legal, por seu turno, referir-se-á ao período compreendido entre o primeiro dia do último mês da prestação dos serviços e o último dia de serviço prestado. Em todos os casos, o documento fiscal ou equivalente legal só poderá ser emitido e apresentado ao **BNDES** após a efetiva prestação do serviço, respeitado o disposto no Parágrafo anterior.

Parágrafo Quarto

Para toda efetivação de pagamento, o Contratado deverá encaminhar o documento fiscal ou equivalente em meio digital para caixa postal eletrônica ou protocolar em sistema eletrônico próprio do **BNDES**, considerando as orientações do Contratante vigentes na ocasião do pagamento. No caso de emissão de documento fiscal exclusivamente em meio físico o mesmo deverá ser encaminhado ao protocolo do **BNDES** para devido registro de recebimento.

Parágrafo Quinto

O documento fiscal ou equivalente legal deverá respeitar a legislação tributária e conter, minimamente, as seguintes informações:

I. número da Ordem de Compra/Serviço – OCS;

II. número SAP do Contrato;

III. número do pedido SAP, a ser informado pelo Gestor do Contrato;

IV. número da Folha de Registro de Serviços (FRS), a ser informado pelo Gestor do Contrato;

V. descrição detalhada do objeto executado e dos respectivos valores;

VI. período de referência da execução do objeto;

VII. nome e número do CNPJ do **CONTRATADO**, cuja regularidade fiscal tenha sido avaliada na fase de habilitação[1], bem como o número de inscrição na Fazenda Municipal e/ou Estadual, conforme o caso;

VIII. nome, telefone e *e-mail* do responsável pelo documento fiscal ou equivalente legal;

IX. nome e número do banco e da agência, bem como o número da conta corrente do **CONTRATADO**, vinculada ao CNPJ constante do documento fiscal ou equivalente legal, com respectivos dígitos verificadores;

X. tomador do serviço: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – **BNDES**;

XI. CNPJ do tomador do serviço: 33.657.248/0001-89[2];

XII. local de execução do objeto, emitindo-se um documento fiscal ou equivalente legal para cada Município em que o serviço seja prestado, se for o caso;

XIII. código do serviço, nos termos da lista anexa à Lei Complementar nº 116/2003, em concordância com as informações inseridas na Declaração de Informações para Fornecimento - DIF;

XIV. destaque das retenções tributárias aplicáveis, conforme estabelecido na DIF.

Parágrafo Sexto

Os pagamentos a serem efetuados em favor do **CONTRATADO** estarão sujeitos, no que couber, às retenções de tributos, nos termos da legislação tributária e com base nas informações prestadas pelo **CONTRATADO**. Em casos de dispensa ou benefício fiscal que implique em redução ou eliminação da retenção de tributos, o **CONTRATADO** fornecerá todos os documentos comprobatórios.

Parágrafo Sétimo

Caso o **CONTRATADO** emita documento fiscal ou equivalente legal autorizado por Município diferente daquele onde se localiza o estabelecimento do **BNDES** tomador do serviço e destinatário da cobrança, deverá providenciar o cadastro junto à Secretaria Municipal de Fazenda ou órgão equivalente do Município do estabelecimento tomador, salvo quando se aplicar uma das exceções constantes dos incisos do artigo 3º da Lei Complementar Federal nº 116/03. A inexistência desse cadastro ou o cadastro em item diverso do faturado não constitui impeditivo ao processo de pagamento, mas um ônus a ser suportado pelo **CONTRATADO**, uma vez que o **BNDES** está obrigado a reter na

---

[1] Excluir esse trecho quando for contratado consórcio.

[2] Alterar conforme o objeto seja prestado para subsidiárias e/ou para sede ou regionais: Agência Especial de Financiamento Industrial – FINAME, CNPJ nº 33.660.564/0001-00; BNDES Participações S.A. – BNDESPAR, CNPJ nº 00.383.281/0001-09; escritório em Brasília, CNPJ nº 33.657.248/0004-21; escritório no Recife, CNPJ nº 33.657.248/0006-93; escritório em São Paulo, CNPJ nº 33.657.248/0003-40.

fonte a quantia equivalente ao ISS dos serviços faturados, conforme legislação aplicável.

Parágrafo Oitavo
O documento fiscal ou equivalente legal emitido pelo **CONTRATADO** deverá estar em conformidade com a legislação do Município onde o **CONTRATADO** esteja estabelecida, cuja regularidade fiscal foi avaliada na etapa de habilitação, e com as normas regulamentares aprovadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, especialmente no que tange à retenção de tributos, sob pena de devolução do documento e interrupção do prazo para pagamento.

Parágrafo Nono
Ao documento fiscal ou equivalente legal deverão ser anexados:

I. certidões de regularidade fiscal exigidas na fase de habilitação;

II. comprovante de que o **CONTRATADO** é optante do Simples Nacional, se for o caso;

III. em caso de isenção/imunidade tributária, documentos comprobatórios com a indicação do dispositivo legal que ampara a isenção/imunidade; e

IV. demais documentos solicitados pelo Gestor do Contrato, necessários ao pagamento do objeto contratado.

Parágrafo Décimo
Caso sejam verificadas divergências, o **BNDES** devolverá o documento fiscal ou equivalente legal ao **CONTRATADO** ou solicitará a emissão de carta de correção, quando cabível, interrompendo-se o prazo de pagamento até que este providencie as medidas saneadoras ou comprove a correção dos dados contestados pelo **BNDES**.

Parágrafo Décimo Primeiro
Além de outras hipóteses previstas em lei ou no Contrato, o **BNDES** poderá descontar, do montante expresso no documento fiscal ou equivalente legal, os valores referentes a multas, indenizações apuradas em processo administrativo, bem como qualquer obrigação que decorra do descumprimento da legislação pelo **CONTRATADO**.

Parágrafo Décimo Segundo
Caso o **BNDES** não efetue o pagamento na forma prevista nesta Cláusula, em decorrência de fato não atribuível ao **CONTRATADO**, aos valores devidos serão acrescidos juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, *pro rata tempore*, calculados desde o dia do vencimento até a data da efetiva liquidação.

Parágrafo Décimo Terceiro
Fica assegurado ao **BNDES** o direito de deduzir do pagamento devido ao **CONTRATADO**, por força deste Contrato ou de outro contrato mantido com o **BNDES**, o valor correspondente aos pagamentos efetuados a maior ou em duplicidade.

CLÁUSULA OITAVA– EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO

O **BNDES** e o **CONTRATADO** têm direito ao equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, em consonância com o inciso XXI, do artigo 37, da Constituição Federal, a ser realizado mediante reajuste ou revisão de preços.

Parágrafo Primeiro

O reajuste de preços, na forma prevista na legislação, poderá ser requerido pelo **CONTRATADO** a cada período de 12 (doze) meses, sendo o primeiro contado do dia 06/01/2023, data de apresentação da proposta (Anexo II deste Contrato), e os seguintes, do fato gerador anterior, adotando-se para tanto a aplicação do Índice de Custo de Tecnologia da Informação - ICTI acumulados, sobre o preço referido na Cláusula de Preço deste Instrumento.

Parágrafo Segundo

A revisão de preços poderá ser realizada por iniciativa do **BNDES** ou mediante solicitação do **CONTRATADO,** quando ocorrer fato imprevisível ou previsível, porém, de consequências incalculáveis, retardador ou impeditivo da execução do Contrato, ou ainda em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, que onere ou desonere as obrigações pactuadas no presente Instrumento, sendo, porém, vedada nas hipóteses em que o risco seja alocado ao **CONTRATADO** nos termos da Cláusula de Matriz de Riscos, respeitando-se o seguinte:

I. o **CONTRATADO** deverá formular ao **BNDES** requerimento para a revisão do Contrato, comprovando a ocorrência do fato gerador;

II. a comprovação será realizada por meio de documentos, tais como, atos normativos que criem ou alterem tributos, lista de preço de fabricantes, notas fiscais de aquisição de matérias-primas, de transporte de mercadorias, alusivas à época da elaboração da proposta ou do último reajuste e do momento do pedido de revisão; e

III. com o requerimento, o **CONTRATADO** deverá apresentar planilhas de custos unitários, comparativas entre a data da formulação da proposta ou do último reajuste e o momento do pedido de revisão, contemplando os custos unitários envolvidos e evidenciando o quanto o aumento de preços ocorrido repercute no valor pactuado.

Parágrafo Terceiro

Independentemente de solicitação, o **BNDES** poderá convocar o **CONTRATADO** para negociar a redução dos preços, mantendo o mesmo objeto contratado, na quantidade e nas especificações indicadas na proposta, em virtude da redução dos preços de mercado, ou de itens que compõem o custo, cabendo ao **CONTRATADO** apresentar as informações solicitadas pelo **BNDES**.

Parágrafo Quarto

O **CONTRATADO** deverá solicitar o reajuste e/ou a revisão de preços até o encerramento do Contrato, hipótese em que os efeitos financeiros serão concedidos de modo retroativo a partir do fato gerador, observando-se, ainda, que:

I. caso o fato gerador do reajuste e/ou da revisão de preços ou a divulgação do índice de reajuste ocorra com antecedência inferior a 60 (sessenta) dias do encerramento do

Contrato, o **CONTRATADO** terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do fato gerador ou da data de divulgação do índice, para solicitar o reajuste e/ou a revisão de preços;

II. caso a divulgação do índice de reajuste ocorra após o encerramento do Contrato, o **CONTRATADO** terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de divulgação do índice, para solicitar o reajuste de preços;

III. o **BNDES** deverá analisar o pedido de reajuste e/ou revisão de preços em até 60 (sessenta) dias, contados da solicitação e da entrega pelo **CONTRATADO** dos comprovantes de variação dos custos, ficando este prazo suspenso, a critério do **BNDES**, enquanto o **CONTRATADO** não apresentar a documentação solicitada para a comprovação da variação de custos; e

IV. caso o **CONTRATADO** não solicite o reajuste e/ou revisão de preços nos prazos fixados acima, operar-se-á a renúncia a eventual direito ao reajuste e/ou à revisão.

CLÁUSULA NONA– MATRIZ DE RISCOS

O **BNDES** e o **CONTRATADO**, tendo como premissa a obtenção do melhor custo contratual mediante a alocação do risco à parte com maior capacidade para geri-lo e absorvê-lo, identificam os riscos decorrentes da relação contratual e, sem prejuízo de outras previsões contratuais, estabelecem os respectivos responsáveis na Matriz de Riscos constante do Anexo III deste Contrato.

Parágrafo Primeiro

O reajuste de preço aludido na Matriz de Riscos deve respeitar o disposto na Cláusula de Equilíbrio Econômico-Financeiro deste Contrato.

Parágrafo Segundo

É vedada a celebração de aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados, na Matriz de Riscos, como de responsabilidade do **CONTRATADO**.

CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

Além de outras obrigações estabelecidas neste Instrumento, em seus anexos ou nas leis vigentes, particularmente na Lei nº 13.303/2016, ou que entrarem em vigor, constituem obrigações do **CONTRATADO**:

I. manter durante a vigência deste Contrato todas as condições de habilitação e a ausência de impedimentos exigidas quando da contratação, comprovando-as sempre que solicitado pelo **BNDES**;

II. comunicar a imposição de penalidade que acarrete o impedimento de contratar com o **BNDES**, bem como a eventual perda dos pressupostos para a licitação;

III. reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções decorrentes da execução;

IV. reparar todos os danos e prejuízos causados ao **BNDES** ou a terceiros, não restando excluída ou reduzida esta responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por parte do Gestor do Contrato;

V. pagar todos os encargos e tributos, que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre o objeto deste Contrato, podendo o **BNDES**, a qualquer momento, exigir do **CONTRATADO** a comprovação de sua regularidade;

VI. assumir a responsabilidade integral por quaisquer ônus que venham a ser impostos ao **BNDES** em virtude de documento fiscal que seja emitido em desacordo com a legislação aplicável;

VII. providenciar, perante a Receita Federal do Brasil - RFB, comprovando ao **BNDES**, sua exclusão obrigatória do Simples Nacional, no prazo estipulado pelo artigo 30 da Lei Complementar nº 123/2006, se o **CONTRATADO**, quando optante:

a) extrapolar o limite de receita bruta anual previsto no artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006, ao longo da vigência deste Contrato; ou

b) enquadrar-se em alguma das situações previstas no artigo 17 da Lei Complementar nº 123/2006;

VIII. permitir vistorias e acompanhamento da execução do objeto pelo Gestor do Contrato;

IX. obedecer às instruções e aos procedimentos, estabelecidos pelo **BNDES**, para a adequada execução do Contrato;

X. designar 01 (um) preposto como responsável pelo Contrato firmado com o **BNDES**, para participar de eventuais reuniões e ser o interlocutor do **CONTRATADO**, zelando pelo fiel cumprimento das obrigações previstas neste Instrumento;

XI. apresentar, em até 10 (dez) dias úteis após a convocação, a Declaração de Informações para Fornecimento - DIF, adequadamente preenchida, sob pena de instauração de procedimento punitivo para aplicação de penalidade, e de retenção tributária, pelo **BNDES**, nos casos previstos em lei, da alíquota que entender adequada;

a) as informações inseridas na Declaração de Informações para Fornecimento – DIF não deverão divergir das constantes do documento fiscal ou equivalente legal;

XII. garantir que o objeto do Contrato não infringe quaisquer direitos autorais, patentes ou registros, inclusive marcas, *know-how* ou *trade-secrets*, sendo responsável pelos prejuízos, inclusive honorários de advogado, custas e despesas decorrentes de qualquer medida ou processo judicial ou administrativo iniciado em face do **BNDES**, por acusação da espécie, podendo o **CONTRATADO** ser instado a intervir no processo;

XIII. responsabilizar-se pelo cumprimento das normas de segurança das dependências do **BNDES** por parte dos profissionais alocados na execução dos serviços, quanto ao porte de identificação e à utilização dos acessos indicados pelo **BNDES**;

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – CONDUTA ÉTICA DO CONTRATADO E DO BNDES

O **CONTRATADO** e o **BNDES** comprometem-se a manter a integridade nas relações público-privadas, agindo de boa-fé e de acordo com os princípios da moralidade administrativa e da impessoalidade, além de pautar sua conduta por preceitos éticos e, em especial, por sua responsabilidade socioambiental.

Parágrafo Primeiro
Em atendimento ao disposto no *caput* desta Cláusula, o **CONTRATADO** obriga-se, inclusive, a:

I. não oferecer, prometer, dar, autorizar, solicitar ou aceitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem indevida, seja pecuniária ou de outra natureza, consistente em fraude, ato de corrupção ou qualquer outra violação de dever legal, relacionada com este Contrato, bem como a tomar todas as medidas ao seu alcance para impedir administradores, empregados, agentes, representantes, fornecedores, contratados ou subcontratados, seus ou de suas controladas, de fazê-lo;

II. impedir o favorecimento ou a participação de empregado ou dirigente do Sistema **BNDES** (**BNDES** e suas subsidiárias) na execução do objeto do presente Contrato;

III. providenciar para que não sejam alocados, na execução dos serviços, familiares de dirigente ou empregado do Sistema **BNDES**, considerando-se familiar o cônjuge, o companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau;

IV. observar a Política para Transações com Partes Relacionadas e o Código de Ética do Sistema **BNDES** vigentes ao tempo da contratação, bem como a Política Corporativa Anticorrupção do Sistema **BNDES**, assegurando-se de que seus representantes, administradores e todos os profissionais envolvidos na execução do objeto pautem seu comportamento e sua atuação pelos princípios neles constantes; e

V. adotar, na execução dos serviços, boas práticas de sustentabilidade ambiental, de otimização de recursos, de redução de desperdícios e de redução da poluição.

Parágrafo Segundo
O **BNDES** recomenda, ao **CONTRATADO**, considerar em suas práticas de gestão a implantação de programa de integridade estruturado, voltado à prevenção, detecção e remediação da ocorrência de fraudes e atos de corrupção.

Parágrafo Terceiro
Verificada uma das situações mencionadas nos incisos II e III do Parágrafo Primeiro desta Cláusula, compete ao **CONTRATADO** afastar imediatamente da execução do Contrato os agentes que impliquem a ocorrência dos impedimentos e favorecimentos aludidos, além de comunicar tal fato ao **BNDES**, sem prejuízo de apuração de sua responsabilidade, caso tenha agido de má-fé.

Parágrafo Quarto
O **CONTRATADO** declara ter conhecimento do Código de Ética do Sistema **BNDES**, bem como da Política Corporativa Anticorrupção do Sistema **BNDES**, que poderão ser consultados por intermédio do sítio eletrônico *www.bndes.gov.br* ou requisitados ao Gestor do Contrato.

Parágrafo Quinto
Eventuais irregularidades ou descumprimentos das normas internas do **BNDES** ou da legislação vigente podem ser denunciados à Ouvidoria por qualquer cidadão através dos seguintes canais: página na *internet* (www.bndes.gov.br/ouvidoria); correio (Caixa Postal 15054, CEP 20031-120, Rio de Janeiro – RJ); e telefone (0800 702 6307).

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – SIGILO DAS INFORMAÇÕES

Cabe ao **CONTRATADO** cumprir as seguintes regras de sigilo e assegurar a aceitação e adesão às mesmas por profissionais que integrem ou venham a integrar a sua equipe na prestação do objeto deste Contrato, as quais perdurarão, inclusive, após a cessação do vínculo contratual e da prestação dos serviços:

I. cumprir as diretrizes e normas da Política Corporativa de Segurança da Informação do **BNDES**, necessárias para assegurar a integridade e o sigilo das informações;

II. não acessar informações sigilosas do **BNDES**, salvo quando previamente autorizado por escrito;

III. sempre que tiver acesso às informações mencionadas no inciso anterior:

a) manter sigilo dessas informações, não podendo copiá-las, reproduzi-las, retê-las ou praticar qualquer outra forma de uso que não seja imprescindível para a adequada prestação do objeto deste Contrato;

b) limitar o acesso às informações aos profissionais envolvidos na prestação dos serviços objeto deste Contrato, os quais deverão estar cientes da natureza sigilosa das informações e das obrigações e responsabilidades decorrentes do uso dessas informações; e

c) informar imediatamente ao **BNDES** qualquer violação das regras de sigilo ora estabelecidas que tenha ocorrido por sua ação ou omissão, independentemente da existência de dolo, bem como dos profissionais envolvidos, adotando todas as orientações do **BNDES** para remediar a violação;

IV. entregar ao **BNDES**, ao término da vigência deste Contrato, todo e qualquer material de propriedade deste, inclusive notas pessoais envolvendo matéria sigilosa e registro de documentos de qualquer natureza que tenham sido criados, usados ou mantidos sob seu controle ou posse, assumindo o compromisso de não utilizar qualquer informação sigilosa a que teve acesso no âmbito deste Contrato;

V. apresentar, antes do início da prestação dos serviços, Termos de Confidencialidade, conforme minuta constante do Anexo V (Minuta de Termo de Confidencialidade para Profissionais) deste Contrato, assinados pelos profissionais que acessarão informações sigilosas, devendo referida obrigação ser também cumprida por ocasião de substituição desses profissionais; e

VI. observar o disposto no Termo de Confidencialidade assinado por seu Representante Legal constante do Anexo IV (Termo de Confidencialidade para Representante Legal) deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ACESSO E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

As partes assumem o compromisso de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade, relativos ao tratamento de dados pessoais, nos meios físicos e digitais, devendo, para tanto, adotar medidas corretas de segurança sob o aspecto técnico, jurídico e administrativo, e observar que:

I. Eventual tratamento de dados em razão do presente Contrato deverá ser realizado conforme os parâmetros previstos na legislação, especialmente na Lei n° 13.709/2018

– Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD, dentro de propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular;

II. O tratamento será limitado às atividades necessárias ao atingimento das finalidades contratuais e, caso seja necessário, ao cumprimento de suas obrigações legais ou regulatórias, sejam de ordem principal ou acessória, observando-se que, em caso de necessidade de coleta de dados pessoais, esta será realizada mediante prévia aprovação do **BNDES**, responsabilizando-se o **CONTRATADO** por obter o consentimento dos titulares, salvo nos casos em que a legislação dispense tal medida;

III. O **CONTRATADO** deverá seguir as instruções recebidas do **BNDES** em relação ao tratamento de dados pessoais;

IV. O **CONTRATADO** se responsabilizará como "Controlador de dados" no caso do tratamento de dados para o cumprimento de suas obrigações legais ou regulatórias, devendo obedecer aos parâmetros previstos na legislação;

V. Os dados coletados somente poderão ser utilizados pelas partes, seus representantes, empregados e prestadores de serviços diretamente alocados na execução contratual, sendo que, em hipótese alguma, poderão ser compartilhados ou utilizados para outros fins, sem a prévia autorização do **BNDES**, ou caso haja alguma ordem judicial, observando-se as medidas legalmente previstas para tanto;

VI. O **CONTRATADO** deve manter a confidencialidade dos dados pessoais obtidos em razão do presente contrato, devendo adotar as medidas técnicas e administrativas adequadas e necessárias, visando assegurar a proteção dos dados, nos termos do artigo 46 da LGPD, de modo a garantir um nível apropriado de segurança e a prevenção e mitigação de eventuais riscos;

VII. Os dados deverão ser armazenados de maneira segura pelo **CONTRATADO,** que utilizará recursos de segurança da informação e tecnologia adequados, inclusive quanto a mecanismos de detecção e prevenção de ataques cibernéticos e incidentes de segurança da informação.

VIII. O **CONTRATADO** dará conhecimento formal para seus empregados e/ou prestadores de serviço acerca das disposições previstas nesta Cláusula e na Cláusula de Sigilo das Informações, responsabilizando-se por eventual uso indevido dos dados pessoais, bem como por quaisquer falhas nos sistemas por ela empregados para o tratamento dos dados.

IX. O **BNDES** possui direito de regresso em face do **CONTRATADO** em razão de eventuais danos causados por este em decorrência do descumprimento das responsabilidades e obrigações previstas no âmbito deste contrato e da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais;

X. O **CONTRATADO** deverá disponibilizar ao titular do dado um canal ou sistema em que seja garantida consulta facilitada e gratuita sobre a forma, a duração do tratamento e a integralidade de seus dados pessoais.

XI. O **CONTRATADO** deverá informar imediatamente ao **BNDES** todas as solicitações recebidas em razão do exercício dos direitos pelo titular dos dados relacionados a este Contrato, seguindo as orientações fixadas pelo **BNDES** e pela legislação em vigor para o adequado endereçamento das demandas.

XII. O **CONTRATADO** deverá manter registro de todas as operações de tratamento de dados pessoais que realizar no âmbito do Contrato disponibilizando, sempre que solicitado pelo **BNDES**, as informações necessárias à produção do Relatório de Impacto de Dados Pessoais, disposto no artigo 5º, XVII, da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.

XIII. Qualquer incidente que implique em violação ou risco de violação ou vazamento de dados pessoais deverá ser prontamente comunicado ao **BNDES**, informando-se também todas as providências adotadas e os dados pessoais eventualmente afetados, cabendo ao **CONTRATADO** disponibilizar as informações e documentos solicitados e colaborar com qualquer investigação ou auditoria que venha a ser realizada.

XIV. Ao final da vigência do Contrato, o **CONTRATADO** deverá eliminar de sua base de informações todo e qualquer dado pessoal que tenha tido acesso em razão da execução do objeto contratado, salvo quando tenha que manter a informação para o cumprimento de obrigação legal.

Parágrafo Primeiro
As Partes reconhecem que, se durante a execução do Contrato armazenarem, coletarem, tratarem ou de qualquer outra forma processarem dados pessoais, no sentido dado pela legislação vigente aplicável, o **BNDES** será considerado "Controlador de Dados", e o **CONTRATADO** "Operador" ou "Processador de Dados", salvo nas situações expressas em contrário nesse Contrato. Contudo, caso o **CONTRATADO** descumpra as obrigações prevista na legislação de proteção de dados ou as instruções do **BNDES**, será equiparado a "Controlador de Dados", inclusive para fins de sua responsabilização por eventuais danos causados.

Parágrafo Segundo
Caso o **CONTRATADO** disponibilize dados de terceiros, além das obrigações no *caput* desta Cláusula, deve se responsabilizar por eventuais danos que o **BNDES** venha a sofrer em decorrência de uso indevido de dados pessoais por parte do **CONTRATADO**, sempre que ficar comprovado que houve falha de segurança técnica e administrativa, descumprimento de regras previstas na legislação de proteção à privacidade e dados pessoais, e das orientações do **BNDES**, sem prejuízo das penalidades deste contrato.

Parágrafo Terceiro
A transferência internacional de dados deve se dar em caráter excepcional e na estrita observância da legislação, especialmente, dos artigos 33 a 36 da Lei n° 13.709/2018 e nos normativos do Banco Central do Brasil relativos ao processamento e armazenamento de dados das instituições financeiras, e dependerá de autorização prévia do **BNDES** ao **CONTRATADO**.

Parágrafo Quarto
A assinatura deste Contrato importa na manifestação de inequívoco consentimento do titular, seja ele pessoa física direta ou indiretamente relacionada ao **CONTRATADO**, inclusive sócios, representantes legais, empregados, contratados e/ou terceirizados, quando for o caso, dos dados pessoais que tenham se tornados públicos como condição para participação na licitação e para contratação, para tratamento pelo **BNDES**, na forma da Lei nº 13.709/2018. Poderão ser solicitados pelo **BNDES** dados pessoais adicionais a fim de viabilizar o cumprimento de obrigação legal.

Parágrafo Quinto
Os representantes legais signatários do presente autorizam a divulgação dos dados pessoais expressamente contidos nos documentos decorrentes do procedimento de licitação, tais como nome, CPF, e-mail, telefone e cargo, para fins de publicidade das contratações administrativas no site institucional do **BNDES** e em cumprimento à Lei nº 12.527/ 2011 (Lei de Acesso à Informação).

Parágrafo Sexto
As partes comprometem-se a coletar o consentimento, quando necessário, conforme previsto na Lei no 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD), bem como informar os titulares dos dados pessoais mencionados no presente instrumento, para as finalidades descritas no parágrafo acima.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – OBRIGAÇÕES DO BNDES
Além de outras obrigações estipuladas neste Instrumento, em seus anexos ou nas leis vigentes, particularmente na Lei nº 13.303/2016, ou que entrarem em vigor, constituem obrigações do **BNDES**:

I. realizar os pagamentos devidos ao **CONTRATADO**, nas condições estabelecidas neste Contrato;

II. designar, como Gestor do Contrato, Eduardo Carneiro da Cunha, que atualmente exerce a função de coordenador de serviços da ATI/DESET/GINF, a quem caberá o acompanhamento, a fiscalização e a avaliação da execução dos serviços, bem como a liquidação da despesa e o atestado de cumprimento das obrigações assumidas;

III. designar, como substituto do Gestor do Contrato, para atuar em sua eventual ausência;

IV. alterar, quando conveniente, o Gestor do Contrato e/ou o seu substituto, por outro profissional, mediante comunicação escrita ao **CONTRATADO**;

V. designar o Fiscal do Contrato que auxiliará o Gestor do Contrato no acompanhamento, na fiscalização e na avaliação da execução do objeto;

VI. fornecer ao **CONTRATADO**, quando solicitado ao Gestor do Contrato, acesso ao Código de Ética do Sistema **BNDES**, da Política Corporativa Anticorrupção do Sistema **BNDES** e da Política Corporativa de Segurança da Informação do **BNDES**;

VII. colocar à disposição do **CONTRATADO** todas as informações necessárias à perfeita execução dos serviços objeto deste Contrato; e

VIII. comunicar ao **CONTRATADO**, por escrito:

a) quaisquer instruções ou procedimentos sobre assuntos relacionados ao Contrato;

b) a abertura de procedimento administrativo para a apuração de condutas irregulares do **CONTRATADO**, concedendo-lhe prazo para defesa; e

c) a aplicação de eventual penalidade, nos termos deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – EQUIDADE DE GÊNERO E VALORIZAÇÃO DA DIVERSIDADE

O **CONTRATADO** deverá comprovar, sempre que solicitado pelo **BNDES**, a inexistência de decisão administrativa final sancionadora, exarada por autoridade ou órgão competente, em razão da prática de atos, pelo próprio **CONTRATADO** ou dirigentes, administradores ou sócios majoritários, que importem em discriminação de raça ou gênero, trabalho infantil ou trabalho escravo, e de sentença condenatória transitada em julgado, proferida em decorrência dos referidos atos, e, se for o caso, de outros que caracterizem assédio moral ou sexual e importem em crime contra o meio ambiente.

Parágrafo Primeiro

Na hipótese de ter havido decisão administrativa e/ou sentença condenatória, nos termos referidos no *caput* desta Cláusula, a execução do objeto contratual poderá ser suspensa pelo **BNDES** até a comprovação do cumprimento da reparação imposta ou da reabilitação do **CONTRATADO** ou de seus dirigentes, conforme o caso.

Parágrafo Segundo

A comprovação a que se refere o *caput* desta Cláusula será realizada por meio de declaração, sem prejuízo da verificação do sistema informativo interno do **BNDES** – Sistema de Gerenciamento do Cadastro de Entidades (N02), acerca da inexistência de sanção em face do **CONTRATADO** e/ou de seus dirigentes, administradores ou sócios majoritários que impeça a contratação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – CESSÃO DE CONTRATO OU DE CRÉDITO, SUCESSÃO CONTRATUAL E SUBCONTRATAÇÃO

É vedada a cessão deste Contrato, total ou parcialmente, ou de qualquer crédito dele decorrente, bem como a emissão, por parte do **CONTRATADO**, de qualquer título de crédito em razão do mesmo.

Parágrafo Primeiro

É admitida a sucessão contratual nas hipóteses em que o **CONTRATADO** realizar as operações societárias de fusão, cisão ou incorporação, condicionada aos seguintes requisitos:

I. aquiescência prévia do **BNDES**, que analisará eventuais riscos ou prejuízos decorrentes de tal alteração contratual; e

II. manutenção de todas as condições contratuais e requisitos de habilitação originais.

Parágrafo Segundo
Caso ocorra a sucessão contratual admitida no Parágrafo anterior, o sucessor assumirá integralmente a posição do sucedido, passando a ser responsável pela execução do presente Contrato, fazendo jus, por conseguinte, ao recebimento dos créditos dele decorrentes.

Parágrafo Terceiro
É vedada a subcontratação para a execução do objeto deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PENALIDADES
Em caso de inexecução total ou parcial do Contrato, inclusive de descumprimento de exigência expressamente formulada pelo **BNDES** ou de inobservância de qualquer obrigação legal, bem como em caso de mora, sem motivo justificado, o **CONTRATADO** ficará sujeito às seguintes penalidades:

I. advertência;

II. multa, de acordo com o Anexo I (Termo de Referência); e

III. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o **BNDES**, por prazo não superior a 2 (dois) anos, apurado de acordo com a gravidade da infração.

Parágrafo Primeiro
As penalidades serão aplicadas observadas as normas do Regulamento de Licitações e Contratos do **SISTEMA BNDES**.

Parágrafo Segundo
Contra a decisão de aplicação de penalidade, o **CONTRATADO** poderá requerer a reconsideração para a decisão de advertência, ou interpor o recurso cabível para as demais penalidades, na forma e no prazo previstos no Regulamento de Licitações e Contratos do **SISTEMA BNDES**.

Parágrafo Terceiro
A imposição de penalidade prevista nesta Cláusula não impede a extinção do Contrato pelo **BNDES**, nos termos da legislação aplicável e da Cláusula de Extinção do Contrato.

Parágrafo Quarto
A multa poderá ser aplicada juntamente com as demais penalidades.

Parágrafo Quinto
A multa aplicada ao **CONTRATADO** e os prejuízos causados ao **BNDES** serão deduzidos de quaisquer créditos a ele devidos, ressalvada a possibilidade de cobrança judicial da diferença eventualmente não coberta pelos mencionados créditos.

Parágrafo Sexto

No caso de atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, observar-se-ão os termos da Lei nº 12.846/2013.

Parágrafo Sétimo

A celebração de Termo de Ajustamento de Conduta prevista no Regulamento de Licitações e Contratos do Sistema BNDES não importa em renúncia às penalidades prevista neste Contrato e no Anexo I (Termo de Referência).

Parágrafo Oitavo

A sanção prevista no inciso III desta Cláusula também poderá ser aplicada às sociedades ou profissionais que:

I. tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

II. tenham praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação;

III. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com o **BNDES** em virtude de atos ilícitos praticados.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

O presente Contrato poderá ser alterado, por acordo entre as partes, nas hipóteses disciplinadas no art. 81 da Lei nº 13.303/2016, entre outras legal ou contratualmente previstas, observando-se que:

I. as alterações devem preservar o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato; e

II. é vedada a modificação contratual que desnature o objeto da contratação ou afete as condições essenciais previstas no Termo de Referência (Anexo I deste Contrato).

Parágrafo Primeiro

Em atenção aos princípios que regem as relações contratuais, nas hipóteses em que for imprescindível a alteração deste Contrato para viabilizar sua plena execução, conforme demonstrado em processo administrativo, não caberá a recusa das partes à respectiva formalização, salvo em caso de justo motivo, devidamente comprovado pela parte que o alegar.

Parágrafo Segundo

A parte que, injustificadamente, se recusar a promover a alteração contratual indicada no Parágrafo anterior, deverá responder pelos danos eventualmente causados, sem prejuízo das demais consequências previstas neste Instrumento e na legislação vigente.

Parágrafo Terceiro

As alterações contratuais serão formalizadas mediante instrumento aditivo, ressalvadas as hipóteses legais que admitem a alteração por apostilamento, os ajustes necessários à eventual correção de erros materiais ou à alteração de dados acessórios do Contrato e alterações de preços decorrentes decorrente de reajuste, repactuação ou revisão de

preços causada por alterações na legislação tributária, que poderão ser celebrados por meio epistolar.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – EXTINÇÃO DO CONTRATO

O presente Contrato poderá ser extinto de acordo com as hipóteses previstas na legislação, e ainda:

I. Consensualmente, formalizada em autorização escrita e fundamentada do **BNDES**, mediante aviso prévio por escrito, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias ou de prazo menor a ser negociado pelas partes à época da rescisão;

II. em razão do inadimplemento total ou parcial de qualquer de suas obrigações, cabendo à parte inocente notificar a outra por escrito, assinalando-lhe prazo razoável para o cumprimento das obrigações, quando o mesmo não for previamente fixado neste instrumento ou em seus anexos;

III. na ausência de liberação, por parte do **BNDES**, de área, local ou objeto necessário para a sua execução, nos prazos contratuais;

IV. em virtude da suspensão da execução do Contrato, por ordem escrita do **BNDES**, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo;

V. quando for decretada a falência do **CONTRATADO**;

VI. caso o **CONTRATADO** perca uma das condições de habilitação exigidas quando da contratação;

VII. na hipótese de descumprimento do previsto na Cláusula de Cessão de Contrato ou de Crédito, Sucessão Contratual e Subcontratação;

VIII. caso o **CONTRATADO** seja declarada inidônea pela União, por Estado ou pelo Distrito Federal;

IX. em função da suspensão do direito de o **CONTRATADO** licitar ou contratar com o **BNDES**;

X. na hipótese de caracterização de ato lesivo à Administração Pública, nos termos da Lei nº 12.846/2013, cometido pelo **CONTRATADO** no processo de contratação ou por ocasião da execução contratual;

XI. em razão da dissolução do **CONTRATADO**;

XII. quando da ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovado, impeditivo da execução do Contrato.

Parágrafo Primeiro

Caracteriza inadimplemento das obrigações de pagamento pecuniário do presente Contrato, a mora superior a 90 (noventa) dias.

Parágrafo Segundo

Os casos de extinção contratual convencionados no *caput* desta Cláusula deverão ser precedidos de notificação escrita à outra parte do Contrato, e de oportunidade de defesa, dispensada a necessidade de interpelação judicial.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DISPOSIÇÕES FINAIS

Este Contrato representa todo o acordo entre as partes com relação ao objeto nele previsto.

Parágrafo Primeiro

Integram o presente Contrato:

Anexo I - Termo de Referência do Pregão Eletrônico nº 47/2022 - BNDES

Anexo II - Proposta

Anexo III - Matriz de Risco

Anexo IV - Termo de Confidencialidade para Representante Legal

Anexo V - Minuta de Termo de Confidencialidade para Profissionais

Parágrafo Segundo

A omissão ou tolerância quanto à exigência do estrito cumprimento das obrigações contratuais ou ao exercício de prerrogativa decorrente deste Contrato não constituirá renúncia ou novação nem impedirá as partes de exercerem os seus direitos a qualquer tempo.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – FORO

É competente o foro da cidade do Rio de Janeiro para solucionar eventuais litígios decorrentes deste Contrato, afastado qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

As partes consideram, para todos os efeitos, a data da última assinatura digital como a data de formalização jurídica deste instrumento.

As folhas deste contrato foram conferidas por Necesio Antonio Krapp Tavares, advogado do **BNDES**, por autorização do representante legal que o assina.

BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES

MULTITECNOLOGIA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME

Testemunhas:

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

1.1. Contratação dos serviços de suporte técnico para o software Big-IP, do fabricante F5, modelo *virtual appliance*, em conjunto com a prestação do serviço de mentoria para atualização tecnológica da equipe do BNDES, sob demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, de acordo com as especificações constantes deste documento.

1.1.1. O ambiente tecnológico que compõem a solução do BNDES está descrito nas condições gerais, item 3 deste documento.

2. UNIDADES FUNCIONAIS DO BNDES

2.1. O **BNDES** possui seu datacenter principal e alternativo no Rio de Janeiro, onde deverão ser prestados os serviços objeto desta especificação técnica, conforme tabela abaixo.

Unidades Funcionais
A. Rio de Janeiro (datacenter principal e prédio administrativo) **DC1 –** Datacenter principal do BNDES **Endereço:** EDSERJ - Edifício de Serviços do BNDES Avenida República do Chile 100 Centro - CEP: 20031-917 - Rio de Janeiro – RJ
B. Rio de Janeiro (datacenter alternativo e sala de operações) **DC2 –** Datacenter alternativo do BNDES **Endereço:** TIVIT RIO - Estrada dos bandeirantes, 10916, Vargem Pequena – Jacarepaguá - CEP: 22783-111 – Rio de Janeiro - RJ

2.2. Os *virtual appliances* que compõem a solução F5 Big-IP poderão ser utilizados em quaisquer servidores de uso do **BNDES**, localizados em qualquer um dos seus datacenters (Principal e Alternativo). Durante a vigência do **CONTRATO** o **BNDES** poderá mover os *virtual appliances* entre as suas unidades sem prejuízo aos serviços prestados pela **CONTRATADA**.

2.3. Em relação ao datacenter alternativo (B), poderá haver alteração de endereço dentro do município do Rio de Janeiro na vigência do CONTRATO, devendo ser mantidas as

obrigações da **CONTRATADA** listadas nestas especificações técnicas, sem custos adicionais para o **BNDES**.

3. CONDIÇÕES GERAIS

3.1. O **BNDES** manterá o direito de uso perpétuo de todos os softwares integrantes da solução existente no BNDES, com todas as funcionalidades e versões disponíveis, quando do término do CONTRATO, mesmo aquelas às quais tenha direito de instalação, mas que ainda não estejam efetivamente instaladas na infraestrutura do **BNDES** quando do encerramento do CONTRATO.

3.2. As características técnicas descritas para todos os serviços solicitados neste documento são as características mínimas que devem ser atendidas pelas **LICITANTES**. Assim sendo, podem ser oferecidos quaisquer outros de desempenho equivalentes ou superiores, desde que compatíveis com os requisitos destas especificações **e com o correto funcionamento da solução ora em uso**.

3.3. Deverão ser fornecidos todos os ajustes em licenças, softwares e opcionais necessários para a manutenção das funcionalidades disponíveis e do correto funcionamento dos *virtual appliances*, bem como para suas atualizações de versões, conforme permitido dentro do licenciamento vigente.

3.4. A equipe técnica que dará suporte ao Pregoeiro na licitação poderá, sempre que julgar necessário, realizar consultas ao website do fabricante dos *virtual appliances* ou outros websites na Internet, com o objetivo de esclarecer dúvidas quanto ao atendimento dos requisitos técnicos mínimos exigidos.

3.5. O **BNDES** possui 3 (três) *virtual appliances* F5 BIG-IP licenciados conforme a tabela abaixo:

Ambientes	Qtd de máquinas virtuais (VM)	Capacidade de Tráfego	*Part Number* e Funcionalidades

3.6. Inventário dos *partnumbers* de serviços a serem fornecidos pela CONTRATADA.

TST (Teste)	1	10 Mbps	F5-BIG-VE-LAB-V16: Big-IP Virtual Edition: Lab License (LTM, DNS, AFM, ASM, APM Lite, CGN, SSL Fwd Proxy, Routing, SDN, Crypto Offload, Ext-HSM, Adv, Protocols, 10 Mbps, v11.6x – v16.x) - Todas as funcionalidades disponíveis para versão lab.
PRD (Produção)	2	10 Gbps	F5-ADD-BIGVE-USR2500: Big-IP Virtual Edition: Add-on License for Access Policy Manager (2500 CCU, 10000 Access Sessions) - 2500 CCU, 10000 Access Sessions - APM, Base, VE GBB (500 CCU) com: Anti-Virus Checks, Base Endpoint, Security Checks, Firewall Checks, Network Access, Secure Virtual Keyboard, APM, Web Application, Machine Certificate Checks, Protected Workspace, Remote Desktop, App Tunnel F5-BIG-VE-BT-10G-V16: Big-IP Virtual Edition: Best Bundle 10 Gbps (v11.6.x – v16.x) - Best Bundle, VE-10G com: Rate Shaping, ASM, VE, DNS-GTM, Base, 10Gbps, SSL, VE, Max Compression, VE, AFM, VE, DNSSEC, GTM Licensed Objects, Unlimited, DNS Licensed Objects, Unlimited, DNS Rate Fallback, 250K, GTM Rate Fallback, 250K, GTM Rate, 250K, DNS Rate Limit, 250K QPS, Routing Bundle, VE, VE, Carrier Grade NAT (AFM ONLY), PSM, VE

QTD	PARTNUMBER	DESCRIÇÃO	Appliance SN	Service Start	Service End
2	**F5-SVC-BIG-VE+PREL13-B**	BIG-IP SERVICE: PREMIUM VIRTUAL EDITION LEVEL 1-3	**F5-BIG-VE-BT-10G-V16** (ZEORTQUS) (ZKHYXTQH)	05/10/2023	31/07/2025
2	**F5-SVC-BIG-VE+PREL13**	BIG-IP SERVICE: PREMIUM VIRTUAL EDITION LEVEL 1-3	**F5-ADD-BIGVE-USR2500** (ZRRRQDNO) (ZNQBHBQU)	05/10/2023	31/07/2025
1	**F5-SVC-BIG-VE+PREL13-A**	BIG-IP SERVICE: PREMIUM VIRTUAL EDITION LEVEL 1-3	**F5-BIG-VE-LAB-V16** (ZTQSMGJF)	05/10/2023	31/07/2025

3.7. A CONTRATADA deve garantir a contratação, junto ao fabricante, da extensão dos serviços de suporte técnico à solução do BNDES até a data limite de 31/07/2025, data que corresponde ao EoTS (*End of Technical Support*) da última versão do software a que o BNDES possui direito de atualização (V16.x).

3.8. O ambiente de produção está configurado como um cluster ativo-passivo, na versão BIG-IP v15.1.7 (Build 0.38.6) no momento da elaboração desta Especificação Técnica, utilizando 3 (três) *route domains* para separação do tráfego VPN, Externo e DMZ.

3.9. Os *virtual appliances* são executados no sistema de virtualização VMware VSphere ESXi 6.5 e VMware vCenter Server 6.5 ou superiores, a critério do **BNDES**, e utilizando servidores de uso geral, de plataforma Intel® Xeon®.

4. PROPOSTA DE PREÇOS

4.1. Cada **LICITANTE** deverá cotar, em valores unitários e globais, os serviços do objeto da licitação, de acordo com as exigências do edital e seus anexos.

4.2. A Proposta de Preços deverá conter obrigatoriamente os seguintes itens abaixo relacionados:

4.2.1. Descrição do **OBJETO**.

4.2.2. Identificação da **LICITANTE**: nome, endereço completo, CEP e CNPJ.

4.2.3. Identificação do responsável, com seu CPF e e-mail.

4.2.4. Data e assinatura do responsável.

4.2.5. Prazo de validade da proposta.

4.2.6. Tabela contendo a quantidade, *part numbers* e descrição de cada item de serviço que serão fornecidos.

4.2.7. Planilhas com as cotações, conforme modelo de proposta e arquivo digital em formato Excel disponibilizado junto ao edital.

4.3. Os preços deverão ser preenchidos **obrigatoriamente** conforme o respectivo modelo de planilha disponibilizado, cabendo à equipe do **BNDES,** responsável pela análise técnica das propostas, a validação dos resultados dos cálculos apresentados pela **LICITANTE**.

4.4. As descrições constantes no modelo de planilha de preços, estão apresentadas sob forma resumida, sendo obrigatória, portanto, a consulta às respectivas especificações neste documento, para a correta definição do material, equipamentos e serviços a serem fornecidos.

4.5. Nos preços cotados deverão estar incluídas todas as despesas com salários, encargos sociais, fiscais e comerciais, impostos, taxas e quaisquer outros tributos, quando aplicáveis.

4.6. A **Proposta de Preço** deverá ser redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com clareza, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente datada, sendo firme e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado, com todos os preços expressos em Reais (R$).

4.7. A Proposta deverá ter prazo de validade não inferior a 60 dias corridos, a partir da data de abertura da proposta.

4.8. O valor global da proposta comercial corresponderá ao somatório dos preços globais dos serviços de suporte técnico e de mentoria, conforme a Planilha de Formação de Preços disponibilizada em arquivo digital no formato Excel.

4.9. As **LICITANTES** **não poderão alterar a estrutura das planilhas** de formação de preços sem anuência do **BNDES**.

5. REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO

5.1. Serão exigidos os requisitos usualmente fixados nos Editais do BNDES, com destaque para o seguinte documento:

5.1.1. Atestado de Capacidade Técnica, conforme modelo ou com informações equivalentes, emitido por cliente, que comprove que o LICITANTE executou ou executa serviços de suporte técnico para o produto BIG-IP utilizando, no mínimo, os módulos de APM/VPN SSL, LTM e GTM, pelo período mínimo de 1 (um) ano.

5.1.2. Não será aceito somatório de atestados.

5.2. Considerando a relevância dos serviços para o **BNDES**, serão exigidos os índices econômico-financeiros usualmente adotados no âmbito das contratações públicas, quais sejam: Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG), observando-se que, caso os índices apresentem resultado inferior a 1, o Licitante deverá comprovar que possui patrimônio líquido ou capital social de, no mínimo, 10% (dez por cento) do valor da contratação.

6. REQUISITOS PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA

6.1. Os Licitantes deverão apresentar Planilha de Preços, observando o modelo disponibilizado junto com o edital, contendo valores unitários mensais e totais.

6.2. Nos preços cotados devem estar incluídas todas as despesas com encargos sociais, fiscais e comerciais, impostos, taxas e quaisquer outros tributos, quando aplicáveis, necessários ao integral cumprimento do objeto contratado.

6.3. Serão exigidos, para **aceitação de cada proposta**, os seguintes requisitos:

6.3.1. **Planilha de preços**, conforme modelo de planilha disponibilizada em arquivo digital no formato Excel e no Edital;

6.3.2. **Declaração de que a proposta comercial atende a todos os prazos, requisitos e especificações técnicas**, conforme modelo definido no Edital.

6.3.3. **Declaração de que os serviços de suporte técnico serão contratados pela Licitante junto ao fabricante da solução** para toda a vigência do serviço de suporte técnico especificado, conforme modelo definido no Edital.

6.3.4. **Declaração, conforme disposto no Anexo I da Instrução Normativa SGD/ME nº 01/2019**, baseada no Acórdão nº 2.569/2018 do Plenário do TCU, da não ocorrência de registro de oportunidade, em atenção à garantia dos princípios da isonomia e da seleção da proposta mais vantajosa;

6.4. É facultada ao BNDES a instauração de diligência destinada a esclarecer, detalhar e ou confirmar a veracidade das informações prestadas pela LICITANTE constantes de sua Proposta e de eventuais documentos a ela anexados.

7. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO

7.1. O serviço de suporte técnico deverá iniciar-se a partir de 20/01/2023, ou da data de assinatura do Contrato, o que ocorrer por último, devendo ser prestado por um período de **30 (trinta) meses**.

7.2. O serviço de suporte técnico abrangerá todos os softwares e componentes acessórios e deverá ser prestado nas instalações do **BNDES**, especificadas no item 2, com prazos e tempo de resolução de acordo com as tabelas do item 9.

7.2.1. Excepcionalmente, a critério do BNDES, poderá ser permitido o atendimento remoto.

7.3. A **CONTRATADA** deverá disponibilizar, número telefônico e endereço de correio eletrônico (e-mail) para acionamento do serviço de suporte técnico, que deverá estar disponível 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana, inclusive feriados.

7.4. Considerar-se-á como tempo de atendimento do chamado o período compreendido entre a abertura do chamado através de telefone ou e-mail junto à **CONTRATADA** e a resolução final do mesmo, que deverá ser aprovada pelo **BNDES**.

7.5. O serviço de suporte técnico deverá estar disponível 24 (vinte e quatro) horas por dia, todos os dias da semana, inclusive feriados, e englobará todos os recursos e procedimentos necessários para que qualquer *virtual appliance* afetado retorne ao seu estado normal de operação.

7.6. A **CONTRATADA** arcará com todas as despesas com seus técnicos.

7.7. O serviço de suporte técnico envolverá a execução das seguintes atividades, necessárias para garantir a operação contínua da solução:

7.7.1. Comunicar ao **BNDES** a descoberta de problemas, bugs, ou limitações em qualquer componente da solução;

7.7.2. Resolver quaisquer problemas que limitem ou impeçam o funcionamento;

7.7.3. Orientar e acompanhar a execução de procedimentos de instalação, reinstalação e atualização de software do item ofertado;

7.7.4. Realizar as rotinas de manutenção preventiva e corretiva dos *virtual appliances* da solução;

7.7.5. Atualização de todas as novas versões ou releases dos *virtual appliances*, incluindo a obtenção das novas versões junto ao fabricante e sua instalação no ambiente do BNDES. Deve ser possível a atualização para as versões autorizadas pelo licenciamento atual do BNDES, bem como a aplicação de correções (patches) e Hot Fixes dos softwares e firmwares dos *virtual appliances*, nas instalações do **BNDES**.

7.7.6. Resolução de dúvidas e fornecimento de esclarecimentos relativos à utilização e configuração das funcionalidades dos *virtual appliances*;

7.7.7. Resolução de problemas relativos ao desempenho dos *virtual appliances*;

7.8. Sempre que solicitado pelo **BNDES**, a **CONTRATADA** deverá emitir laudo técnico, assinado por responsável técnico legalmente reconhecido, apontando as causas do problema e as ações necessárias para a sua solução.

7.9. A **CONTRATADA** deverá encaminhar ao **BNDES**, quando solicitado, as novas versões dos *virtual appliances*, incluindo seus softwares e firmwares, com a descrição de todas as modificações implementadas pelo fabricante. Deverá ser encaminhado também todo o material necessário à atualização dos *virtual appliances* e à geração de novas licenças, caso seja necessário gerá-las para a nova versão.

7.10. A **CONTRATADA** deverá disponibilizar acesso direto ao sítio web do fabricante da solução para a abertura de chamados, para o acompanhamento de chamados encaminhados para o fabricante e para o download de novas versões, releases e correções dos *virtual appliances*, durante o prazo de vigência do serviço de suporte técnico.

7.11. Ao final de cada atendimento resultante de abertura de chamado por parte do **BNDES**, a **CONTRATADA** deverá emitir laudo técnico, se solicitado pelo **BNDES**, contendo, no mínimo:

7.11.1. Número do chamado;

7.11.2. Data e hora do chamado;

7.11.3. Data e hora do início e do término do atendimento;

7.11.4. Identificação do defeito;

7.11.5. Identificação unívoca do *virtual appliance* (componente que apresentou problema);

7.11.6. Relação detalhada das providências adotadas, de forma a ser possível reproduzir o procedimento.

7.12. A **CONTRATADA** deverá designar um profissional responsável pelo acompanhamento dos chamados abertos pelo **BNDES**. Caberá a este profissional supervisionar os

técnicos da **CONTRATADA** responsáveis pelo atendimento dos chamados abertos pelo **BNDES**. Este profissional será o contato oficial do **BNDES** com a **CONTRATADA** para assuntos relativos aos serviços de suporte técnico.

7.13. A finalização de cada atendimento só poderá ser efetuada com anuência formal do responsável técnico do **BNDES**.

7.14. O serviço de suporte técnico está sujeito aos níveis de serviço especificados no item 9.

7.15. Todos os chamados abertos como parte desse serviço deverão ser registrados pela **CONTRATADA** e enviados mensalmente ao **BNDES** como um relatório em formato de uma planilha eletrônica onde conste no mínimo:

7.15.1. data e hora em que ocorreu o problema;

7.15.2. data e hora da abertura do chamado;

7.15.3. classificação da gravidade do problema;

7.15.4. descrição do problema;

7.15.5. componentes afetados (quantidade e descrição);

7.15.6. data e hora da resolução do problema (fechamento do chamado).

7.16. Essa planilha será validada pelo **BNDES**. Caso haja divergências, o **BNDES** irá notificar a **CONTRATADA** para retificar a planilha.

7.17. Essa planilha será utilizada para o acompanhamento dos níveis mínimos de serviço.

8. SERVIÇO DE MENTORIA

8.1. Com objetivo de garantir o correto e eficiente uso dos novos recursos e funcionalidades da solução acrescentados a cada atualização de versão, como, por exemplo, na implantação da funcionalidade WAF, constitui parte integrante do objeto destas especificações o serviço de mentoria.

8.2. O objetivo do serviço de mentoria é manter atualizados os profissionais e colaboradores do **BNDES**, que atuam no suporte à solução, quanto aos procedimentos de instalação, atualização, configuração e operação das funcionalidades da solução F5 utilizada no **BNDES**, assim como quanto aos procedimentos de resolução de problemas.

8.3. Os treinamentos oficiais do fabricante deverão ser utilizados como referência para a preparação e execução do serviço de mentoria no **BNDES**.

8.4. A mentoria deverá considerar a configuração de uso aplicada no **BNDES** e contemplar a aplicabilidade dos novos recursos, melhoria nas configurações e gaps de conhecimento apontados pela equipe do **BNDES**.

8.5. Deverá ser realizada por profissionais devidamente capacitados, sendo que tal capacitação poderá ser comprovada por meio de declarações ou certificações emitidas pelos fabricantes ou por meio de experiência profissional, mediante apresentação de atestados ou referências de mentoria ministradas em outros clientes, que possam ser diligenciadas pelo **BNDES**. Tais comprovações deverão ser apresentadas quando demandado o serviço.

8.6. O BNDES poderá **demandar até 3 (três) pacotes** de execução do serviço de mentoria ao longo da vigência do contrato. Cada demanda do serviço de mentoria, pacote, terá carga horária de 21 (vinte e uma) horas, sendo até 7 (sete) horas por dia, podendo ser utilizadas em dias alternados ou apenas, de forma parcial, em um período do dia (manhã ou tarde), a critério do **BNDES**.

8.7. O serviço de mentoria poderá ser realizado no formato a distância caso o **BNDES** venha autorizar. Nesse caso, a **CONTRATADA** deverá fornecer o ambiente de aprendizado virtual e entregar ao final da mentoria as gravações das sessões.

8.8. A **CONTRATADA**, a partir do chamado para execução do serviço de mentoria para o **BNDES**, que deverá conter os tópicos a serem cobertos pelo respectivo serviço, deverá submeter à análise do **BNDES**, em até 15 (quinze) dias corridos:

8.8.1. Uma proposta de material didático e ementa para a atividade de mentoria considerando o disposto no item 8.2 e subitens.

8.8.2. Uma amostra do material didático em formato eletrônico, compatível com a ementa proposta, que será utilizada na mentoria.

8.8.3. Proposta de carga horária para conteúdo teórico e *hands on* (atividade prática de configuração, por exemplo).

8.8.4. Uma proposta de laboratório virtual para as atividades de *hands on* (deverá ser um laboratório para cada aluno).

8.8.5. A relação dos profissionais que irão participar da mentoria, doravante denominados consultores, bem como a documentação comprobatória de sua experiência e capacitação junto ao fabricante, se houver, para ministrar treinamentos/mentoria.

8.9. O **BNDES**, após avaliação da proposta enviada pela **CONTRATADA**, definirá a data para a execução da mentoria em até 15 (quinze) dias corridos. Caso seja necessária alguma adequação no material ou do profissional destacado para realizar a mentoria, a **CONTRATADA** terá 15 (quinze) dias corridos, após ser comunicada, para realizar os ajustes e apresentar uma proposta final.

8.10. Após a conclusão do serviço de mentoria, será emitido o "Termo de Recebimento do Serviço de Mentoria", em até 10 (dez) dias corridos para que seja faturado pela **CONTRATADA**.

8.11. A **CONTRATADA** estará sujeita aos ajustes de pagamento previstos no subitem 9.3, no caso de atraso em relação às datas estabelecidas para entrega das informações do item 8.8, item 8.9 e início do serviço de mentoria.

8.12. O material didático deverá ser fornecido em formato eletrônico, pela **CONTRATADA**, nos idiomas português (Brasil) ou inglês (Estados Unidos). Todo o material de mentoria entregue, disponibilizado e utilizado pela **CONTRATADA** terão concedidos direito de uso e de reprodução ao **BNDES**, de forma irrestrita, para sua aplicação e uso em mentorias internas para funcionários do **BNDES**.

9. NÍVEIS DE SERVIÇO E AJUSTES DE PAGAMENTO

9.1. Os Níveis de Serviço consistem em bases compreensíveis, tangíveis, objetivamente observáveis e comprováveis de níveis esperados de qualidade da prestação do serviço, parâmetros para os respectivos ajustes e adequações de pagamento.

9.2. Os Níveis de Serviço ora estabelecidos serão exigidos para o cumprimento dos prazos de início do serviço de mentoria e de chamados de suporte técnico.

9.3. Na hipótese do não atendimento dos prazos estabelecidos nestas Especificações Técnicas, referentes ao serviço de mentoria, item 8, serão aplicados os seguintes percentuais de ajuste nos pagamentos relativos aos respectivos serviços de mentoria:

Período de descumprimento	Ajuste no pagamento do serviço de mentoria
De 1 (um) até 15 (quinze) dias corridos de atraso	Redução de 1% (um por cento) do pagamento referente ao valor do serviço por dia corrido de atraso.
Superior a 15 (quinze) dias corridos de atraso	Redução de 15% (quinze por cento) do pagamento referente ao valor do serviço referente aos 15 primeiros dias corridos de atraso e sujeição de aplicação das penalidades previstas no subitem 13.1.2.

9.4. Os ajustes de pagamento estabelecidos no subitem 9.3 serão comunicados pelo **BNDES** à **CONTRATADA** juntamente com o(s) respectivo(s) Termo(s) de Recebimento dos Serviços.

9.5. Os Níveis de Serviço para o serviço de suporte técnico apresentam faixas com referência à prioridade e ao tempo de atendimento do chamado.

9.6. Os critérios que serão utilizados pelo **BNDES** para a classificação dos chamados, no instante de sua abertura, são apresentados na tabela a seguir:

Prioridade	Descrição
ALTA	Chamados referentes a falhas nos *virtual appliances* que resultem em indisponibilidade ou degradação de desempenho e resiliência dos serviços no ambiente de produção.
MÉDIA	Chamados referentes a falhas nos *virtual appliances* que NÃO resultem em indisponibilidade ou degradação de desempenho e resiliência dos serviços no ambiente de produção, por exemplo, degradação do tempo de resposta da interface de gerenciamento (web, snmp, etc), etc.
BAIXA	Chamados referentes a pedidos de informações, implantação de *virtual appliances*, ajustes e configurações dos *virtual appliances* não relacionados à indisponibilidade de um dos *virtual appliances* ou degradação do desempenho do ambiente de produção, chamados referentes aos ambientes de testes, bem como a ações administrativas ou demais solicitações sem prazo ou penalidade especificada.

9.7. A cada uma das faixas de prioridade elencadas no item 9.6 corresponde um tempo de atendimento do chamado realizado pelo **BNDES**, apresentado na tabela a seguir:

Prioridade	Tempo de Atendimento/Resolução do Chamado
ALTA	Até 4 (quatro) horas corridas da abertura do chamado

MÉDIA	Até 2 (dois) dias corridos da abertura do chamado
BAIXA	Até 10 (dez) dias corridos da abertura do chamado

9.8. A coluna "Tempo de Atendimento do Chamado" contém o tempo máximo tolerado para resolução definitiva do evento que originou o chamado sem que ocorra penalidade.

9.9. Na abertura do chamado, o **BNDES** irá classificá-lo segundo os critérios previstos do subitem 9.6, sendo que a **CONTRATADA** não poderá questionar a classificação inicial realizada, devendo observar o tempo de atendimento do chamado correspondente à faixa de prioridade determinada.

9.9.1. A contagem do tempo de atendimento do chamado poderá ser interrompida com a anuência do **BNDES**, desde que solicitada de forma justificada pela **CONTRATADA** e aprovada pelo **BNDES**.

9.9.2. A extensão do tempo de atendimento do chamado poderá ser autorizada, a critério do **BNDES**, também após justificativas formais da **CONTRATADA**.

9.9.3. O **BNDES** também poderá alterar o nível de prioridade do chamado ou suspender a contagem dos prazos, nos casos em que entender que o serviço não se encontra degradado ou prejudicando as atividades do **BNDES**.

9.9.4. Caso o chamado seja escalado, pela **CONTRATADA**, para o Fabricante do produto, ainda dentro do nível de serviço estabelecido pelo **BNDES** conforme a prioridade, a contagem do tempo de atendimento poderá ser suspensa até que o Fabricante do produto apresente a solução, desde que esta, comprovadamente, seja um *bug* ou outra solução que dependa exclusivamente do Fabricante do produto. O tempo de atendimento voltará a correr assim que o Fabricante disponibilizar a solução, cabendo à **CONTRATADA** implantá-la, ou nos períodos durante o decorrer do chamado quando o Fabricante solicitar mais informações para a **CONTRATADA**.

9.10. Na hipótese do não atendimento dos prazos estabelecidos no subitem 9.7 destas Especificações Técnicas, referente ao Serviço de Suporte Técnico, serão aplicados os

seguintes percentuais de ajuste nos pagamentos relativos ao valor mensal do Serviço de Suporte Técnico:

Prioridade	Período de descumprimento por chamado	Ajuste no pagamento do serviço de suporte técnico por chamado com nível de serviço não atendido
ALTA	Até 4 (quatro) horas corridas de atraso	Redução de 7,5% (sete e meio por cento) do pagamento referente ao valor mensal do serviço por hora corrida de atraso ou fração proporcional.
	Superior a 4 (quatro) horas corridas de atraso	Redução de 30% (trinta por cento) do pagamento referente ao valor mensal do serviço, devido às 4 primeiras horas corridas de atraso, e sujeição de aplicação das penalidades previstas no subitem 13.1.2.
MÉDIA	Até 2 (dois) dias corridos de atraso	Redução de 15% (quinze por cento) do pagamento referente ao valor mensal do serviço por dia corrido de atraso ou fração proporcional.
	Superior a 2 (dois) dias corridos de atraso	Redução de 30% (trinta por cento) do pagamento referente ao valor mensal do serviço, devido aos 2 primeiros dias corridos de atraso, e sujeição de aplicação das penalidades previstas no subitem 13.1.2.
BAIXA	Até 10 (dez) dias corridos de atraso	Redução de 3% (três por cento) do pagamento referente ao valor mensal do serviço por dia corrido de atraso ou fração proporcional.
	Superior a 10 (dez) dias corridos de atraso	Redução de 30% (trinta por cento) do pagamento referente ao valor mensal do serviço, devido aos 10 primeiros dias corridos de atraso, e sujeição de aplicação das penalidades previstas no subitem 13.1.2.

9.11. Chamados de suporte técnico que tenham seu prazo descumprido para além do mês de abertura terão seu descumprimento calculado e descontado para cada mês até seu fechamento.

9.12. Caso o somatório dos percentuais de desconto relacionados ao serviço de suporte técnico ultrapasse 30% do valor mensal da fatura/nota fiscal referente ao mês que tenham ocorrido os descumprimentos dos níveis de serviço, a **CONTRATADA** estará sujeita, além dos ajustes de pagamentos, à multa prevista no item 13.1.2, que será aplicada de acordo com a gravidade da infração, considerando os seguintes fatores, individualmente ou em grupo:

9.12.1. Os prejuízos concretos que os descumprimentos tenham causado ao **BNDES**;

9.12.2. A **CONTRATADA** tenha, durante 3 (três) meses consecutivos ou não, dentro de um período de avaliação de 6 (seis) meses, superado o desconto máximo de 30% (trinta por cento) estabelecido no *caput*, sem apresentar um plano de ação, aprovado pelo Gestor do CONTRATO, para ajustes do serviço prestado.

9.13. Os descontos poderão ser efetuados na fatura mensal que corresponde à competência imediatamente posterior àquela da ocorrência de violação dos níveis de serviço ou em faturas posteriores, a critério do **BNDES**, à exceção da cobrança referente à violação ocorrida no último mês de vigência do CONTRATO de prestação do serviço, quando o desconto deverá ser aplicado à fatura do mês de ocorrência da violação.

10. PAGAMENTOS

10.1. Serão observados os seguintes procedimentos e prazos relativos ao pagamento do serviço de suporte técnico contratado:

10.1.1. O Serviço de Suporte poderá ser faturado mensalmente iniciado após cumprido o disposto no item 11. Após cumprido os requisitos do referido item, nos meses subsequentes, antes do faturamento, deverá ser enviado o relatório indicado no item 7.15 que, se aprovado pelo Gestor em até 10 (dez) dias corridos, autorizará a **CONTRATADA** a emitir o faturamento mensal do serviço de suporte;

10.1.2. O valor correspondente ao serviço de suporte técnico, considerando os possíveis descontos previstos nos itens 9.3 e 9.10 será pago mensalmente, no mês subsequente ao que foi prestado, em até 10 (dez) dias úteis, após ateste do Gestor do CONTRATO na Nota Fiscal / Fatura do serviço, sendo o valor do primeiro e do último mês de prestação do serviço cobrado proporcionalmente ao tempo utilizado;

10.1.2.1. A data base para o pagamento das faturas mensais será definida pelo **BNDES**, sendo os valores do primeiro e do último mês de prestação do serviço cobrados proporcionalmente ao tempo de prestação do serviço.

10.2. O Serviço de mentoria poderá ser faturado após a emissão do “Termo de Recebimento do Serviço de Mentoria”, item 8.10;

10.3. No caso de faturas que cheguem ao **BNDES** vencidas ou com prazo de pagamento inferior a 10 (dez) dias úteis, ou, ainda, no caso de faturas contestadas pelo **BNDES** em que seja comprovada a correção dos valores, será facultado à **CONTRATADA** emitir novo documento de cobrança com nova data para pagamento, respeitando o prazo mínimo de 10 (dez) dias úteis entre a data do recebimento pelo **BNDES** e a nova data de pagamento ou, alternativamente, emitir documento que prorrogue a data de pagamento da fatura enviada.

10.4. A verificação dos valores da cobrança enviada pela **CONTRATADA** será realizada pelo Gestor do CONTRATO.

10.5. O BNDES não efetuará pagamentos de documentos fiscais que estejam em desacordo com as informações apresentadas pela empresa na Declaração de Informações para Fornecimento – DIF com relação ao tipo de objeto de fornecimento (produto ou serviço), seu(s) valor(es) correspondente(s) e seu(s) respectivo(s) enquadramento(s) na Lei Complementar nº 116/03, se aplicável, incidências tributárias e enquadramentos e retenções tributárias. A DIF deverá ser apresentada no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis, prorrogável por igual período, a critério do **BNDES**, contado a partir da convocação do **BNDES**.

11. PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO

11.1. Como condição de início do pagamento do serviço de suporte técnico, em, no máximo, 20 dias corridos após a assinatura do Contrato, a **CONTRATADA** deverá:

11.1.1. Enviar os dados e procedimentos para abertura de chamados de suporte, o *escalation list* para acionamento do serviço de suporte técnico até, no mínimo, o nível de direção da **CONTRATADA**, e o nome completo, CPF, telefone e e-mail do preposto da **CONTRATADA** perante o **BNDES**;

11.1.2. Comprovar que continua autorizada a prestar o serviço de suporte técnico e atualização junto ao fabricante dos *virtual appliances* listados no item 3.5;

11.1.3. Comprovar que contratou o serviço de suporte técnico junto ao fabricante, conforme os *partnumbers* listados no item 3.6, que poderão ser ajustados no caso de atualização por parte do fabricante, com validade estendida até pelo menos 31/07/2025.

11.2. Entregues os itens listados acima, o Gestor do Contrato do **BNDES** verificará a sua conformidade com as especificações previstas no Contrato e em seus Anexos, podendo solicitar, sem custos adicionais, esclarecimentos e ajustes que se fizerem necessários.

11.3. Verificado e validado, pelo Gestor, em até 10 (dez) dias corridos, o atendimento às condições supracitadas, poderão ser iniciados os pagamentos mensais do serviço de suporte, conforme disposto no item 10.1.1.

12. CRONOGRAMA

Descrição das Atividades	Prazo em dias
Convocação para assinatura do contrato	
Entrega da Termo de Confidencialidade	10 úteis
Entrega da DIF	10 úteis
Avaliação Termo/DIF	10 corridos
Assinatura do Contrato	
Documentação prevista no item 11 para faturamento inicial	20 corridos
Suporte Iniciado	
Relatório mensal previsto no item 7.15	10 corridos antes do faturamento mensal

12.1. O Gestor do Contrato poderá alterar o prazo das etapas previstas desde que o prazo total para início da prestação do serviço não prejudique as atividades do BNDES ou altere o prazo final estabelecido para a **CONTRATADA** iniciar o serviço. Tal necessidade de ajuste pode decorrer, por exemplo, de ajustes menores em documentos durante a fase de avaliação ou devido a consultas ao fabricante para validação de documentos.

13. PENALIDADES

13.1. Em caso de descumprimento das exigências expressamente formuladas pelo **BNDES** ou inobservância de quaisquer das demais obrigações contratuais e / ou legais, sem motivo justificado, a **CONTRATADA** ficará sujeita às seguintes penalidades:

13.1.1. Advertência;

13.1.2. Multa de até 20% (vinte por cento) sobre a parcela contratual descumprida, a critério da autoridade competente do **BNDES**, caso o descumprimento dos prazos de nível de serviço estabelecidos enseje ajustes de pagamento superiores aos limites previstos para descontos;

13.1.3. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor global do Contrato, a critério da autoridade competente do **BNDES**, em razão de qualquer descumprimento das demais obrigações contratuais, não previstas nos itens acima; e

13.1.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o **BNDES**, pelo prazo previsto na legislação, apurado em razão da natureza e gravidade da infração cometida.

13.2. O valor da multa poderá ser descontado da nota fiscal ou de crédito existente no **BNDES** em relação à respectiva **CONTRATADA**. Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei.

13.3. Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades, serão assegurados à **CONTRATADA** em questão o contraditório e a ampla defesa.

13.4. O somatório de todas as penalidades aplicadas em razão do item 13.1 acima estará limitado a 30% (trinta por cento) do valor global do Contrato durante toda a vigência contratual.

13.5. A aplicação das sanções previstas não impede a rescisão unilateral do CONTRATO pelo **BNDES**, nas hipóteses legalmente previstas e conforme estabelecido no mesmo.

14. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

14.1. Conforme autorizado no art. 71 da Lei nº 13.303/2016, a vigência do CONTRATO se iniciará em 20/01/2023, ou na data de assinatura do contrato, o que ocorrer por último, e terá duração de **30 (trinta) meses**.

15. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

15.1. O equilíbrio econômico-financeiro do contrato será mantido, conforme o caso, pela revisão ou pelo reajuste, observados os limites e condições constantes da minuta de Contrato aprovada pelo **BNDES**. O reajuste estará limitado ao Índice de Custo de Tecnologia da Informação - ICTI, divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, ou outro índice que vier a substituí-lo. Ressalte-se que este índice vem sendo utilizado nos contratos cujo objeto compreenda bens e serviços de TI

15.2. O Contrato poderá ser reajustado anualmente como forma de compensação dos efeitos das variações dos custos, decorridos 12 (doze) meses a contar da data da apresentação da proposta, de acordo com o art. 3º da Lei nº 10.192, de 14 de fevereiro de 2001, ou a contar do fato gerador anterior.

16. DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA FORNECIMENTO (DIF) E TERMO DE CONFIDENCIALIDADE

16.1. A CONTRATADA, por ocasião da formalização do Contrato, deverá apresentar o Termo de Confidencialidade e a Declaração de Informações para Fornecimento – DIF, sob pena de aplicação de penalidades nos termos do Contrato, conforme as instruções abaixo:

16.1.1. Termo de Confidencialidade – Modelo A (Representante Legal), assinado pelo representante(s) legal(is) da Licitante vencedora, no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis, prorrogável por igual período, a critério do **BNDES**, contado a partir da convocação do **BNDES**.

16.1.2. Declaração de Informações para Fornecimento – DIF, no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis, prorrogável por igual período, a critério do **BNDES**, contado a partir da convocação do **BNDES**. Só após a validação do Banco, o documento final deve ser assinado pelo representante da empresa. Atenção: Em caso de contratos que envolvam mais de um fornecedor, deverá ser preenchida uma DIF para cada um.

17. OBRIGAÇÕES ESPECIAIS DA CONTRATADA

17.1. Além das demais obrigações estipuladas no Contrato ou estabelecidas em lei, constituem, ainda, obrigações da **CONTRATADA**:

17.1.1. Fornecer todas as informações necessárias para a utilização do serviço contratado pelo **BNDES** (chamado com Prioridade Baixa, conforme a tabela do subitem 9.6);

17.1.2. Manter, durante toda a vigência do Contrato, o *escalation list*, para o serviço de suporte, atualizado até o nível de direção da empresa (chamado com Prioridade Baixa, conforme a tabela do subitem 9.6);

17.1.3. Informar e manter atualizados o CPF e nome completo do preposto da **CONTRATADA** perante o **BNDES** (chamado com Prioridade Baixa, conforme a tabela do subitem 9.6). O preposto deverá comparecer ao **BNDES** para reuniões presenciais sempre que requerido pelo Gestor do Contrato (chamado com Prioridade Baixa, conforme a tabela do subitem 9.6);

17.1.4. Assumir inteira responsabilidade técnica e administrativa em relação ao objeto contratado, não podendo, sob qualquer hipótese, transferir a outras empresas a responsabilidade por problemas na prestação dos serviços;

17.1.5. Manter sigilo relativamente ao objeto contratado, bem como sobre dados, documentos, especificações técnicas ou comerciais, não tornadas públicas pelo **BNDES**, de que venha a ter conhecimento em virtude da contratação, bem como a respeito da execução e resultados obtidos na prestação de serviços, inclusive após o término do prazo de vigência do CONTRATO, sendo vedada a divulgação dos referidos resultados a terceiros em geral, e em especial a quaisquer meios de comunicação públicos e/ou privados;

17.1.6. Adotar medidas de segurança adequadas, no âmbito das atividades sob seu controle, para a manutenção do sigilo referido no subitem anterior;

17.1.7. Não efetuar a compilação reversa, montagem reversa ou engenharia reversa de qualquer programa aplicativo do **BNDES** ou de terceiros a que venha ter acesso por força do serviço;

17.1.8. Devolver, impreterivelmente, ao término do CONTRATO, ou a qualquer tempo a pedido do **BNDES**, todos os documentos que o **BNDES** tenha lhe fornecido;

17.1.9. Indicar seus dados de endereço, telefone e endereço de correio eletrônico, mantendo-os atualizados perante o **BNDES** durante toda a vigência do CONTRATO (chamado com Prioridade Baixa, conforme a tabela do subitem 9.6);

17.1.10. Notificar ao **BNDES**, por escrito, quaisquer fatos que possam pôr em risco a execução do presente objeto;

17.1.11. Além das obrigações usualmente aplicadas à **CONTRATADA**, permitir ao Banco Central do Brasil acesso a termos firmados, documentos e informações atinentes aos serviços prestados, bem como às suas dependências, nos termos do § 1º do artigo 33 da Resolução CMN nº 4.557/2017;

17.1.12. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo **BNDES**;

17.1.13. Aceitar, por parte do **BNDES**, em todos os aspectos, a fiscalização no cumprimento do objeto contratado;

17.1.14. Responder pelos danos comprovadamente causados ao **BNDES** ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução do objeto contratado. A fiscalização ou o acompanhamento do **BNDES** não excluirá ou reduzirá essa responsabilidade da **CONTRATADA**;

18. VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

18.1. O valor estimado da licitação foi obtido com base em pesquisa de contratos e cotações, sendo veiculado aqui para permitir que os licitantes tenham referência mais precisa para a adequada formulação de suas propostas e observem os seguintes preços unitários máximos:

Planilha de Formação de Preços				
Contratação de Suporte Técnico				
Código	Descrição	Qtd		Valor**

(PartNumber)			Prazo máximo (meses)	Unitário Mensal	Total
F5-SVC-BIG-VE+PREL13-A	Suporte técnico Premium Virtual Edition Level 1-3 para licença F5-BIG-VE-LAB-V16	1	30	R$ 38,00	R$ 1.140,00
F5-SVC-BIG-VE+PREL13-B	Suporte técnico Premium Virtual Edition Level 1-3 para licença F5-BIG-VE-BT-10G-V16	2	30	R$ 15.000,00	R$ 900.000,00
F5-SVC-BIG-VE+PREL13	Suporte técnico Premium Virtual Edition Level 1-3 para licença F5-ADD-BIGVEVPN2500	2	30	R$ 5.350,00	R$ 321.000,00
Total Parcial (Valor Mensal e total do Suporte técnico)				R$ 40.738,00	R$ 1.222.140,00
Contratação de Serviço de Mentoria sob demanda					
Descrição		Qtd	Unidade	Valor**	
				Unitário	Total
Serviço de Mentoria, sob demanda		3	Turma	R$ 25.000,00	R$ 75.000,00
Total Final (Valor Global Máximo da Proposta = Total Suporte técnico + Total Mentoria)					R$ 1.297.140,00
Valor Global Máximo da Proposta, por extenso:		quinhentos e setenta e nove mil, quinhentos e setenta e oito reais e cinquenta e oito centavos			

** Apenas preencher as células em verde e não alterar as fórmulas

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2022 - BNDES
ANEXO II – PROPOSTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2022 – BNDES

LICITANTE: Multitecnologia Servicos de Informatica Ltda
CNPJ: 18.494.193/0001-40
ENDEREÇO: Rua Francisco Eugenio 268 Sala 602- São Cristóvão
TELEFONE: (21) 99947-8639 E-MAIL: nei@multiplusrj.com.br

REPRESENTANTE LEGAL: Nei Ferreira Monteiro NACIONALIDADE: Brasileiro ESTADO CIVIL: Casado PROFISSÃO: Empresário FUNÇÃO NA SOCIEDADE: Diretor/Procurador RG: 384.345-2 CPF: 591.544.037-15

ESTABELECIMENTOS VINCULADOS À EXECUÇÃO CONTRATUAL (MATRIZ/FILIAL):

RAZÃOSOCIAL: Multitecnologia Servicos de Informatica Ltda
CNPJ: 18.494.193/0001-40 ENDEREÇO: Rua Francisco Eugenio 268 Sala 602- São Cristóvão- Rio de Janeiro/RJ.

DESCRIÇÃO DO OBJETO OFERTADO: contratação do serviço de contratação de Serviço de Suporte Técnico para o *software Big-IP*, da fabricante *F5 Networks*, modelo *virtual appliance*, em conjunto com a prestação do serviço de mentoria para atualização tecnológica da equipe do BNDES, conforme as especificações do Edital e seus Anexos.

Planilha de Formação de Preços					
Contratação de Serviço de Suporte Técnico					
Código (PartNumber)	Descrição	Qtd	Prazo máximo (meses)	Valor**	
				Unitário Mensal	Total
F5-SVC-BIG-VE+PREL13-A	Suporte técnico Premium Virtual Edition Level 1-3 para licença F5-BIG-VE-LAB-V16	1	30	R$ 37,90	R$ 1.137,00
F5-SVC-BIG-VE+PREL13-B	Suporte técnico Premium Virtual Edition Level 1-3 para licença F5-BIG-VE-BT-10G-V16	2	30	R$ 14.990,00	R$ 899.400,00
F5-SVC-BIG-VE+PREL13	Suporte técnico Premium Virtual Edition Level 1-3 para licença F5-ADD-BIGVEVPN2500	2	30	R$ 5.340,00	R$ 320.400,00
Total Parcial (Valor Mensal e total do Suporte técnico)				R$ 40.697,90	R$ 1.220.937,00

Contratação de Serviço de Mentoria sob demanda				
Descrição	Qtd	Unidade	Valor**	
			Unitário	Total
Serviço de Mentoria, sob demanda.	3	Turma	R$ 23.021,00	R$ 69.063,00
Total Final (Valor Global Máximo da Proposta = Total Suporte técnico + Total Mentoria)				R$ 1.290.000,00
Valor Global Máximo da Proposta, por extenso:	Hum Milhão, Duzentos e Noventa mil, Reais.			

O Licitante Multitecnologia Serviços de Informatica Ltda, declara ter ciência e aceitar todas as exigências do Edital do Pregão em referência, bem como todas as condições de execução do objeto, propondo sua execução pelo valor global de R$ 1.290.000,00 (Hum Milhão, Duzentos e Noventa mil Reais), observado os valores unitários cotados nas planilhas acima.

Declara ainda, conforme disposto no Anexo I da Instrução Normativa SGD/ME nº 01/2019, baseada no Acórdão nº 2.569/2018 do Plenário do TCU, a não ocorrência de registro de oportunidade, em atenção à garantia dos princípios da isonomia e da seleção da proposta mais vantajosa.

Declara, outrossim, que o valor proposto inclui todas as despesas e custos, diretos e indiretos (tais como tributos, encargos sociais e trabalhistas, contribuições, transporte, viagens, seguro e insumos), necessários ao cumprimento integral do objeto.

Por fim, o Licitante Multitecnologia Serviços de Informatica Ltda, informa que a validade da presente proposta é de 60 (Sessenta) dias.

Rio de Janeiro, 06 de Janeiro de 2023.

NEI FERREIRA MONTEIRO:59154403715

Assinado de forma digital por NEI FERREIRA MONTEIRO:59154403715
Dados: 2023.01.07 20:16:46 -03'00'

_____

Nei Ferreira Monteiro (Diretor/Procurador)
CPF n. 591.544.037-15

ANEXO III – MATRIZ DE RISCOS

Categoria do Risco	Descrição	Consequência	Medidas Mitigadoras	Alocação do Risco
Risco Atinente Ao Tempo da Execução	Atraso na execução do objeto contratual por culpa da Contratada.	Período sem cobertura dos serviços de suporte e aplicação de penalidades.	Diligência da Contratada na execução contratual.	Contratada
	Fatos retardadores ou impeditivos da execução do Contrato próprios do risco ordinário da atividade empresarial ou da execução.	Período sem cobertura dos serviços de suporte.	Planejamento empresarial.	Contratada
	Atraso na execução do objeto contratual por culpa do BNDES	Período sem cobertura dos serviços de suporte.	Cumprimento pelo BNDES das atividades necessárias a regular execução contratual.	BNDES
	Fatos retardadores ou impeditivos da execução do Contrato que não estejam na sua álea ordinária, tais como fatos do príncipe, caso fortuito ou de força maior, bem como o retardamento determinado pelo BNDES, que comprovadamente repercuta no preço contratado, observada a disciplina contratual.	Aumento do custo do produto e/ou do serviço.	Revisão de preço.	BNDES
Risco da Atividade Empresarial	Alteração de enquadramento tributário, em razão do resultado ou de mudança da atividade empresarial, bem como por erro da Contratada na avaliação da hipótese de incidência tributária.	Aumento ou diminuição do lucro da Contratada.	Planejamento tributário.	Contratada

	Variação da taxa de câmbio	Aumento do custo do produto e/ou do serviço.	Instrumentos financeiros de proteção cambial (hedge).	Contratada
	Elevação dos custos operacionais para o desenvolvimento da atividade empresarial em geral e para a execução do objeto em particular, tais como aumento de preço de insumos, prestadores de serviço e mão de obra.	Aumento do custo do produto e/ou do serviço.	Reajuste anual de preço.	BNDES
	Elevação dos custos operacionais definidos na linha anterior, quando superior ao índice de reajuste previsto na Cláusula de Equilíbrio Econômico-Financeiro do Contrato.	Aumento do custo do produto e/ou do serviço.	Planejamento empresarial.	Contratado
Riscos Trabalhista e Previdenciário	Responsabilização do BNDES por verbas trabalhistas e previdenciárias dos profissionais da Contratada alocados na execução do objeto contratual.	Geração de custos trabalhistas e/ou previdenciários para o BNDES, além de eventuais honorários advocatícios, multas e verbas sucumbenciais.	Ressarcimento, pela Contratada, ou retenção de pagamento e compensação com valores a esta devidos, da quantia despendida pelo BNDES.	Contratada
Risco Tributário e Fiscal (não tributário).	Responsabilização do BNDES por recolhimento indevido em valor menor ou maior que o necessário, ou ainda de ausência de recolhimento, quando devido, sem que haja culpa do BNDES.	Débito ou crédito tributário ou fiscal (não tributário).	Ressarcimento, pela Contratada, ou retenção de pagamento e compensação com valores a esta devidos, da quantia despendida pelo BNDES.	Contratada

ANEXO IV - MINUTA DE TERMO DE CONFIDENCIALIDADE

MULTITECNOLOGIA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, CNPJ nº 18.494.193/0001-40, por intermédio de seu representante legal, doravante designado simplesmente **RESPONSÁVEL**, se compromete, por intermédio do presente TERMO DE CONFIDENCIALIDADE, a não divulgar sem autorização quaisquer informações de propriedade do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES e de suas Subsidiárias BNDES Participações S.A. - BNDESPAR e Agência Especial de Financiamento Industrial S.A. - FINAME, doravante simplesmente designados como **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, em conformidade com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O **RESPONSÁVEL** reconhece que, em razão da sua prestação de serviços às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** – Contrato OCS nº 011/2023, estabelece contato com informações privadas das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, que podem e devem ser conceituadas como segredo de indústria ou de negócio. Estas informações devem ser tratadas confidencialmente sob qualquer condição e não podem ser divulgadas a terceiros não autorizados, aí se incluindo os próprios empregados das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** e do **RESPONSÁVEL**, sem a expressa e escrita autorização do representante legal signatário do Contrato ora referido.

CLÁUSULA SEGUNDA

As informações a serem tratadas confidencialmente são aquelas assim consideradas no âmbito das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** e que, por sua natureza, não são ou não deveriam ser de conhecimento de terceiros, tais como:

I. Listagens e documentações com informações sigilosas ou confidenciais a que venha a ter acesso;

II. Documentos relativos a estratégias econômicas, financeiras, de investimentos, de captações de recursos, de marketing, de clientes e respectivas informações, armazenadas sob qualquer forma, inclusive informatizadas;

III. Metodologias e ferramentas de desenvolvimento de produtos e serviços elaborados pelas **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** ou por terceiros para as **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**;

IV. Valores e informações de natureza operacional, financeira, administrativa, contábil e jurídica;

V. Dados pessoais, especialmente de pessoa natural, independentemente do objeto do contrato envolver ou não o processamento de tais dados nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados;

VI. Documentos e informações utilizados na execução dos serviços do contrato OCS nº 011/2023.

CLÁUSULA TERCEIRA

O **RESPONSÁVEL** reconhece que as referências dos incisos I a V da Cláusula Segunda deste Termo são meramente exemplificativas, e que outras hipóteses de confidencialidade que já existam ou venham ser como tal definidas no futuro devem ser mantidas sob sigilo.

Parágrafo Único

Em caso de dúvida acerca da natureza confidencial de determinada informação, o **RESPONSÁVEL** deverá mantê-la sob sigilo até que venha a ser autorizado expressamente pelo representante legal das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, signatário do Contrato OCS nº 011/2023, a tratá-la diferentemente. Em hipótese alguma a ausência de manifestação expressa das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** poderá ser interpretada como liberação de qualquer dos compromissos ora assumidos.

CLÁUSULA QUARTA

O **RESPONSÁVEL** recolherá, ao término do Contrato OCS nº 011/2023, para imediata devolução às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, todo e qualquer material de propriedade deste, inclusive notas pessoais envolvendo matéria sigilosa a este relacionada, registro de documentos de qualquer natureza que tenham sido criados, usados ou mantidos sob seu controle ou posse seja de seus empregados, prepostos, prestadores de serviço seja de fornecedores, com vínculo empregatício ou eventual com o **RESPONSÁVEL**, assumindo o compromisso de não

utilizar qualquer informação sigilosa ou confidencial a que teve acesso enquanto contratado pelas **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**.

Parágrafo Único

O **RESPONSÁVEL** determinará a todos os seus empregados, prepostos e prestadores de serviço que estejam, direta ou indiretamente, envolvidos com a prestação de serviços objeto do Contrato OCS nº 011/2023, a observância do presente Termo, adotando todas as precauções e medidas para que as obrigações oriundas do presente instrumento sejam efetivamente observadas.

CLÁUSULA QUINTA

O **RESPONSÁVEL** obriga-se a informar imediatamente às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** qualquer violação das regras de sigilo ora estabelecidas que tenha ocorrido por sua ação ou omissão, independentemente da existência de dolo, bem como de seus empregados, prepostos e prestadores de serviço.

CLÁUSULA SEXTA

O descumprimento de quaisquer das cláusulas do presente Termo acarretará responsabilização civil e criminal dos que, comprovadamente, estiverem envolvidos no descumprimento ou violação, bem como do **RESPONSÁVEL**, no que for cabível.

CLÁUSULA SÉTIMA

As obrigações a que alude este instrumento perdurarão inclusive após a cessação do vínculo contratual entre o **RESPONSÁVEL** e as **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** e abrangem as informações presentes e futuras.

CLÁUSULA OITAVA

O **RESPONSÁVEL** se compromete no âmbito do Contrato objeto do presente Termo, a apresentar às **EMPRESAS DO BNDES** declaração individual de adesão e aceitação das cláusulas do **Termo de Confidencialidade para Profissionais Terceirizados**, de cada

integrante ou participante da equipe que prestar ou vier a prestar os serviços especificados no Contrato OCS nº 011/2023.

De Acordo,

Representante Legal do Contratado:

_____

ANEXO V –DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTOS DE PARTICIPAÇÃO E DE CONTRATAÇÃO

Ref.: Pregão Eletrônico nº 047/2022 - **BNDES**

MULTITECNOLOGIA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, CNPJ nº 18.494.193/0001-40, sediada na Rua Francisco Eugenio nº 268, sala 602, São Cristóvão, Rio de Janeiro, CEP 20.941.120, por intermédio de seu Representante Legal, o Sr. Nei Ferreira Monteiro, portador da Carteira de Identidade nº 384.345-2 e do CPF nº 591.544.037-15

DECLARA, sob as penas da lei, a inexistência de impedimentos normativos à participação em licitação e/ou contratação com o BNDES ou suas subsidiárias (BNDES Participações S/A – BNDESPAR e a Agência Especial de Financiamento Industrial – FINAME), dentre os quais os previstos no art. 38 da Lei nº 13.303/2016, no Decreto nº 7.203/2010, na Política para Transações com Partes Relacionadas das Empresas do Sistema BNDES (Resolução DIR nº 3.567/2019 - BNDES, atualizada pela Decisão C.A. nº 67/2020 - BNDES) e na Política de Equidade de Gênero e Valorização da Diversidade do BNDES, comprometendo-se, inclusive, a manter a inexistência de impedimentos em relação às normas que venham a substituí-los,

I) No tocante à **inexistência de impedimentos para participação e contratação**, declara que:

(v) Não está declarado inidôneo para licitar ou contratar com a União Federal, ou não está cumprindo penalidade de impedimento de licitar e contratar com a União Federal;

(vi) Não está cumprindo penalidade de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Sistema BNDES;

(vii) Não está proibido de licitar e contratar com a Administração Pública, bem como de receber incentivos, subsídios, subvenções, doações ou empréstimos de pessoas jurídicas de direito público ou de pessoas jurídicas controladas pelo Poder Público;

(viii) Não possui administrador, diretor ou sócio / titular detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital social que esteja enquadrado nas hipóteses previstas no artigo 38 da Lei nº 13.303/2016;

(ix) Não possui administrador ou sócio / titular com poder de direção que seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de detentor de cargo em comissão ou função de confiança lotado na área do BNDES responsável pela demanda ou contratação ou de autoridade a ele hierarquicamente superior;

(x) Não designará, para a execução dos serviços ora contratados, profissionais que sejam cônjuge, companheiro(a) ou parente, em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de empregado ou dirigente do Sistema BNDES; e

(xi) Não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos quatorze anos.

II) Quanto à **Política para Transações com Partes Relacionadas (Res. DIR 3567/2019 – BNDES)**, declara que:

(i) Não possui em seus quadros de Administração, Diretoria, Conselho ou Acionista/Cotista/Sócio, pessoa que seja Superintendente, Diretor ou membro de Órgão Estatutário no Sistema BNDES, ou em relação a qualquer destes, cônjuge, companheiro, parente, consanguíneo ou afim, até o 2º grau; e

(ii) não é controlada por qualquer pessoa referida no inciso (i) acima;

(iii) Se compromete a observar as regras dispostas na Política para Transações com Partes Relacionadas do BNDES e a informar ao BNDES, a qualquer tempo, a alteração das condições declaradas no tocante aos impedimentos de participação e contratação.

III) Em observância à **Política de Equidade de Gênero e Valorização da Diversidade do BNDES (Res. CA 08/2020)**, declara que:

(i) inexiste decisão administrativa final sancionadora, exarada por autoridade ou órgão competente, em razão da prática de atos, pela sociedade ou por seus dirigentes, que importem em discriminação de raça ou gênero, trabalho

infantil ou trabalho escravo, e/ou de sentença condenatória transitada em julgado, proferida em decorrência dos referidos atos, ou ainda, de outros que caracterizem assédio moral ou sexual, ou importem em crime contra o meio ambiente.

IV) Declara, por fim, que:

(i) Disporá, no momento da contratação, de todos os recursos humanos e operacionais necessários à execução do objeto contratado;

(ii) se compromete a informar ao BNDES, a qualquer tempo, a alteração das condições declaradas acima;

(iii) Está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Local, data.

Assinatura do representante legal.

Lista de Assinaturas

Assinado por: NEI FERREIRA MONTEIRO, 591.***.***-**, assinado em: 17/01/2023
Papel: Representante Legal

Assinado por: DENISE MARIA SAMPAIO ANDRADE NOVAES SOUZA, 014.***.***-**, assinado em: 18/01/2023
Papel: Testemunha

Assinado por: BRUNO CALVAO DE ABREU, 058.***.***-**, assinado em: 18/01/2023
Função: Encarregado de Serviço
Papel: Testemunha GDAC

Assinado por: DIOGO MORENO PEREIRA GOMES, 092.***.***-**, assinado em: 18/01/2023
Função: Chefe de Departamento
Papel: Chefe BNDES

Assinado por: FERNANDO PASSERI LAVRADO, 004.***.***-**, assinado em: 18/01/2023
Função: Superintendente
Papel: Superintendente BNDES